

SOP – Datenschutz & Datenaufbewahrung (CFlux)

Version: 1.0 · Stand: 2026-07-13 · Verantwortlich: Datenschutz / HR / IT-Betrieb

Regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten in CFlux gemäß DSGVO bzw. CH-DSG (revDSG).

Hinweis: Diese SOP ersetzt keine Rechtsberatung. Fristen und Rechtsgrundlagen mit dem/der Datenschutzverantwortlichen bzw. der Rechtsabteilung final festlegen.

1. Zweck & Geltungsbereich

Rechtskonforme Verarbeitung, Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten, die CFlux verarbeitet – insbesondere Mitarbeiter-, Bewerber- und Zeitdaten.

2. Datenkategorien in CFlux

Kategorie	Beispiele	Sensibilität
Stammdaten Mitarbeiter	Name, Adresse, Telefon, Personalnummer	hoch
Sozialdaten	AHV-Nummer, Grenzgänger-Status	besonders schützenswert
Finanzdaten	Bankverbindung	hoch
Zeit-/Leistungsdaten	Zeiteinträge, Projekte, Überstunden	hoch (Verhaltenskontrolle)
Bewerberdaten	Bewerbungen, Dokumente, Interview-Notizen	hoch
Gesundheitsbezug	Abwesenheiten (Krankheit)	besonders schützenswert
E-Learning/Onboarding	Kursfortschritt, Onboarding-Aufgaben	mittel

3. Grundsätze

- **Zweckbindung & Datenminimierung:** Nur Daten erheben, die benötigt werden.
- **Zugriffsbeschränkung:** Sensible Module (HR, Lohn, Bewerber) nur an berechtigte Gruppen (siehe SOP Benutzer- & Zugriffsverwaltung).
- **Vertraulichkeit:** Datenbank-Port nur intern (127.0.0.1), Transport per HTTPS.
- **Nachvollziehbarkeit:** Zugriffe/Änderungen über Audit-Log.

4. Aufbewahrung & Löschung

Fristen sind Vorschläge – organisationsspezifisch verbindlich festlegen.

Datenart	Empfohlene Aufbewahrung	Aktion danach
Bewerberdaten (Absage)	3–6 Monate nach Absage (CH: bis 3 Monate; Nachweispflichten beachten)	Löschen/Anonymisieren

Datenart	Empfohlene Aufbewahrung	Aktion danach
Mitarbeiterdaten	Dauer Beschäftigung + gesetzl. Fristen (Lohn/Steuer i. d. R. bis 10 Jahre)	Prüfen, dann löschen
Zeiterfassungsdaten	Gesetzl. Aufbewahrung (CH ArG: 5 Jahre)	Archivieren/löschen
Rechnungen	10 Jahre (Buchführung)	Aufbewahren
Abwesenheiten (Gesundheit)	Nur solange erforderlich	Minimieren/löschen

Löschprozess:

1. Betroffene Datensätze identifizieren (Modul/DB).
2. Prüfen, ob gesetzliche Aufbewahrung entgegensteht.
3. Löschen bzw. anonymisieren; Vorgang dokumentieren (was, wer, wann, Rechtsgrundlage).
4. Beachten: **Backups** enthalten die Daten ebenfalls – Löschung wirkt erst nach Ablauf der Backup-Retention vollständig. Retention entsprechend dokumentieren.

5. Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung)

1. Antrag entgegennehmen, **Identität prüfen**.
2. Frist: DSGVO i. d. R. **1 Monat**.
3. Auskunft: Zusammenstellung der zur Person gespeicherten Daten aus den Modulen.
4. Berichtigung: Daten korrigieren, Änderung dokumentieren.
5. Löschung: nach §4-Prozess, sofern keine Aufbewahrungspflicht besteht.
6. Antwort dokumentieren (Datum, Bearbeiter, Ergebnis).

6. Auftragsverarbeiter / Drittdienste

- **Action1** (Geräte-/Software-Inventar): verarbeitet Endgeräte-/Nutzungsdaten – AV-Vertrag prüfen, Datenfluss dokumentieren.
- **Gutenberg** (PDF): läuft lokal im Netzwerk, keine externe Übermittlung.
- E-Mail-Versand (Passwort-Reset, Bewerber-Mails): Dienstleister im Verzeichnis führen.

7. Datenschutzvorfall

- Bei (mutmaßlichem) Verlust/Offenlegung personenbezogener Daten: → **SOP Security Incident Response** auslösen.
- **Meldepflicht**: DSGVO **72 Stunden** an die Aufsichtsbehörde (CH revDSG: „so rasch als möglich“), falls Risiko für Betroffene. Datenschutzverantwortlichen sofort informieren.

8. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)

- CFlux als Verarbeitungstätigkeit im VVT führen (Zweck, Kategorien, Empfänger, Fristen, TOMs). Bei neuen Modulen/Integrationen aktualisieren.

9. Referenzen

- [docs/security.md](#), [docs/SWISS_COMPLIANCE_CHECKLIST.md](#)

- SOP Benutzer- & Zugriffsverwaltung, SOP Security Incident Response
- Betriebs-SOP ([docs/SOP-BETRIEB.md](#)) – Backups/Retention